

0010104-13.2013.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 273/2013 - Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, 2957/2013 - Delegacia de Polícia de Caraguatatuba

Réu:

Wismilyn Frederico Melo

Data da Audiência:

15/12/2022

A S S E N T A D A

Aos 15 de dezembro de 2022, às 15 horas e 15 minutos, nesta cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0010104-13.2013.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 273/2013 - Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, 2957/2013 - Delegacia de Polícia de Caraguatatuba

Réu:

Wismilyn Frederico Melo

Data da Audiência:

15/12/2022

A S S E N T A D A

Aos 15 de dezembro de 2022, às 15 horas e 15 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(iza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, ausente o réu, Wismilyn Frederico Melo, sendo-lhe decretada a revelia, presente, no entanto, seu defensor Dr.(a)

Maria Camila Azevedo Barros. Ausentes as testemunhas da acusação, a saber: Miguel Vicente Viziolli Rodrigues e Jonas Mariano Custódio.

INICIADOS OS TRABALHOS: dada palavra às partes, por elas foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas Miguel Vicente Viziolli Rodrigues e Jonas Mariano Custódio. Na sequência, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Homologo a desistência das partes quanto a oitiva das testemunhas Miguel Vicente Viziolli Rodrigues e Jonas Mariano Custódio. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. VISTOS. WISMILYN FREDERICO MELO, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) porque, supostamente, na data e local descritos na denúncia, teria(m) praticado o(s) delito(s) previsto(s) no artigo 155, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2017. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao(s) crime(s) supostamente praticado(s) pelo(a)(s) réu(ré)(s). É imperativo o reconhecimento da falta de interesse processual e de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ante a ocorrência da chamada “prescrição antecipada” ou “prescrição virtual”, modalidade de prescrição admitida no âmbito jurisprudencial e doutrinário. Em tais situações, em face dos princípios da economia processual e da utilidade do processo penal, tem sido aventada, na doutrina e na jurisprudência, a possibilidade de ser desde logo declarada a extinção da punibilidade, considerando-se a eventual pena a ser cominada. Em relação ao tópico, Espínola Filho ensina que “perde, inteiramente, toda significância a ação desde que extinta a punibilidade. Daí constituir um princípio de economia do processo o de que, extinta a punibilidade do réu, deve ser isso logo declarado, esteja em que pé estiver a ação penal, que, assim, tenha o seu curso definitivamente paralisado” (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, V. 1, 1.954, p. 478-9). Na jurisprudência encontram-se as seguintes decisões: 1. “Conquanto se admita que a utilização da via jurisdicional, no ato de acusar, não leva, inexoravelmente, à imposição de pena, cabe averbar-se que o exercício da ação sob indiscutível tom de falência quanto à aplicação concreta da reprimenda revelar-se-ia atividade sem qualquer utilidade, eis que o provimento jurisdicional, se procedente a ação, desembocaria na prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a pena concretizada. No exame do interesse de agir não se pode arredar a verificação da utilidade do provimento jurisdicional. Se inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir” (RT 668/290, Rel. Walter Theodósio); 2. “De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal” (RT 669/315). Pois bem. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como considerando eventuais agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, tem-se que eventual condenação ensejaria a fixação de pena inferior a dois ano(s) de reclusão para o(s) crime(s) tipificado(s) no 155, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Portanto, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em quatro anos. Por conseguinte, já houve a prescrição da presente ação, pois somando os períodos decorridos: a) entre a data do recebimento da denúncia 24 de fevereiro de 2017 e a presente data, passaram-se mais de cinco anos, ressaltando-se que não houve qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional durante o período mencionado. Patente, portanto, a falta de interesse processual, como também de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em virtude da

verificação da chamada prescrição antecipada. Destarte, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal, em face da falta de interesse de agir e em sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WISMILYN FREDERICO MELO, qualificado(a) nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. com o artigo 109, inciso V, dispositivos estes do Código Penal. Custas ex lege. Fica desde já decretado o perdimento de eventuais valores e objetos apreendidos não reclamados nos autos, comunicando-se os órgãos competentes para destinação dos mesmos, servindo a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO. Da mesma forma, havendo armas e munições apreendidas nos autos, não estando comprovada a propriedade e regularidade cadastral, fica determinado o encaminhamento para destruição. Por fim, caso haja valores depositados a título de fiança nos autos, intime-se a parte interessada para que forneça os dados para levantamento do valor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de quebra da fiança e transferência da mesma em favor do Juízo, para posterior destinação. Caso o réu não seja localizado no último endereço informado no processo, a fiança também será considerada quebrada. Nesta senda, com o fornecimento dos dados necessários pela parte, expeça-se alvará de levantamento. Nos casos de quebra da fiança, deverá ser oficiado à instituição bancária para que proceda à transferência do valor para a conta judicial destinada ao depósito de prestações pecuniárias vinculada a esta Vara Criminal de Caraguatatuba. Oportunamente, arquivem-se os autos comunicando-se o IIRGD. P.I.C. Pelas partes foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado. Regularizados os autos, remetam-se ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito